



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA**
2. Tempat lahir : Mampang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mampang Medan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2023, lalu Terdakwa Andika Okpri Nasution Alias Dika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA, selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip tembus pandang di duga Berisi narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhanya seberat 27, 21 gram Netto.
 - 1 (satu) unit handphone adroid merek samsung A10S warna hitam.
- Dirampas untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam no. Pol BK 6453 ZAE;

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-16/Enz.2/LABUSEL/03/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun III sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA sedang berada dirumah yang beralamat di dusun II Desa Mampang Medan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian terdakwa ditelepon oleh MISNO (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu yang berlokasi di Dusun Pirbun Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah menerima telepon tersebut kemudian terdakwa langsung menuju lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan MISNO yang disimpan direrumputan yang sudah ditutupi dengan pelepah sawit. Kemudian setelah berhasil mengambil sabu tersebut terdakwa disuruh oleh MISNO untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seorang perempuan (DPO) yang terdakwa tidak kenali orangnya kedepan puskesmas mampang. Setelah selesai mengantarkan sabu tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon MISNO memberitahu bahwa sabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada perempuan yang dimaksud, setelah itu MISNO berkata pada terdakwa "... TUNGGU JEMPUTKAN SEKALI LAGI DITEMPAT TADI, ITU ADA YANG MAU JEMPUT, KONTANAN, JANGAN KAU KURANG-KURANGIN LAGI ITU SUDAH PAS UKURAN NYA ..." dan setelah itu terdakwa menuju lokasi dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dan meletakkannya didasbort sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut kerumahnya sambil menunggu kabar dan arahan dari MISNO. Sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut dari dasbort sepeda motor terdakwa dan pergi membawanya ke Kebun sawit yang tak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa congkel menggunakan pipet lalu terdakwa gunakan sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisapnya, setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa kembali kerumah namun pada saat perjalanan kerumah MISNO menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke simpang PKS, dan terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi nomor pembeli sabu yang telah dikirimkan MISNO pada terdakwa, sekira pukul 17.00 ketika terdakwa sampai di Dusun III sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bertemu dengan pembeli lalu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari kantong sebelah kanan terdakwa dan ketika memberikan sabu tersebut kepada pembeli tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman datang yakni saksi J.Situmeang, saksi Ahmad Fauji Harahap, saksi Ilman Sadzali Rambe (merupakan anggota polisi Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan) langsung mengamankan terdakwa. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika Jenis Sabu Seberat 27,21 (dua puluh tujuh koma dua puluh satu) Gram Netto, 1 (unit) Handphone Android merek Samsung A10S Warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda beat warna Hitam Nomor Polisi BK 6543 ZAE berdasarkan hasil interogasi dengan terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 010/01.10107/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AFRIZAL. selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh AZIS SYAHFARI HRP dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,32 gram (sembilan koma tiga puluh dua) gram.
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 460/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,32 gram (sembilan koma tiga puluh dua) gram, milik terdakwa atas nama: ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun III sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ANDIKA OKPRI NASUTION Alias DIKA mengantongi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diperolehnya dari MISNO (DPO) dan meletakkannya didasbort sepeda motor milik terdakwa, sekira pukul 17.00 ketika terdakwa berada di Dusun III sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman yakni saksi J.Situmeang, saksi Ahmad Fauji Harahap, saksi Ilman Sadzali Rambe (merupakan anggota polisi Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan) langsung mengamankan terdakwa. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika Jenis Sabu Seberat 27,21 (dua puluh tujuh koma dua puluh satu) Gram Netto, 1 (unit) Handphone Android merek Samsung A10S Warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda beat warna Hitam Nomor Polisi BK 6543 ZAE berdasarkan hasil interogasi dengan terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 010/01.10107/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AFRIZAL. selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh AZIS SYAHFARI HRP dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,32 gram (sembilan koma tiga puluh dua) gram.
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 460/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi J. Situmeang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi bersama rekannya Saksi Iلمان Sadzali Rambe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan undercover buy, lalu saat itu disepakati akan melakukan transaksi di Jalan Lestari Dusun III Sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu, lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE, lalu Terdakwa mengahampiri Saksi bersama rekan Saksi dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong depan sebelah kanan dengan tangan kanannya lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) gram netto lalu ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ilman Sadzali Rambe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi bersama rekannya Saksi J. Situmeang (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan undercover buy, lalu saat itu disepakati akan melakukan transaksi di Jalan Lestari Dusun III Sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu, lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE, lalu Terdakwa mengahampiri Saksi bersama rekan Saksi dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong depan sebelah kanan dengan tangan kanannya lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) gram netto lalu ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama rekan



Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III Sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 dan (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE;

- Bahwa posisi barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 ditemukan ditangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Misno (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk diberikan kepada pemesan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Misno (Dpo);

- Bahwa Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dari Misno (Dpo) dengan keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor 010/01.10107/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Afeizal dan Rizki Kurnia Syaputra menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram dan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,04 (sembilan koma nol empat) gram dan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,83 (sembilan koma delapan tiga) gram dan berat netto 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram;;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 460/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu : 1 (satu) bungkus seberat 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) bungkus seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto dan 1 (satu) bungkus seberat 8,53 (delapan koma lima tiga) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polis BK 6453 ZAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III Sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 27,21 (dau puluh tujuh koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 dan (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE;
- Bahwa posisi barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 27,21 (dau puluh tujuh koma dua satu) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 ditemukan ditangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu atas informasi tersebut Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe melakukan undercover buy, lalu saat itu disepakati akan melakukan transaksi di Jalan Lestari Dusun III Sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu, lalu Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE, lalu Terdakwa mengahampiri Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong depan sebelah kanan dengan tangan kanannya lalu melihat hal tersebut Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) gram netto lalu ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, lalu Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Misno (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk diberikan kepada pemesan narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Misno (Dpo);
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dari Misno (Dpo) dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor 010/01.10107/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Afeizal dan Rizki Kurnia Syaputra menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram dan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,04 (sembilan koma nol empat) gram dan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,83 (sembilan koma delapan tiga) gram dan berat netto 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 460/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,36

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan koma tiga enam) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andika Okpri Nasution Alias Dika yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan



Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III Sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 27,21 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 dan (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE;

Menimbang, bahwa saat barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 27,21 (dau puluh tujuh koma dua satu) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 ditemukan ditangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu atas informasi tersebut Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe melakukan undercover buy, lalu saat itu disepakati akan melakukan transaksi di Jalan Lestari Dusun III Sidorejo Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu, lalu Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE, lalu Terdakwa mengahampiri Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong depan sebelah kanan dengan tangan kanannya lalu melihat hal tersebut Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 27,21 (dau puluh tujuh koma dua satu) gram netto lalu ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s warna hitam terpasang kartu SIM dengan Nomor : 082370674009 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 6453 ZAE yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, lalu Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi J, Situemang bersama Saksi Ilman Sadzali Rambe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Misno (Dpo) dengan maksud dan tujuan mengantarkannya kepada pembeli dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis dari Misno (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor 010/01.10107/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Afeizal dan Rizki Kurnia Syaputra menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram dan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,04 (sembilan koma nol empat) gram dan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,83 (sembilan koma delapan tiga) gram dan berat netto 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 460/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,53 (delapan koma lima tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti tersebut narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Dakwaan Primair:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu : 1 (satu) bungkus seberat 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) bungkus seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto dan 1 (satu) bungkus seberat 8,53 (delapan koma lima tiga) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polis BK 6453 ZAE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Okpri Nasution alias Dika** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu : 1 (satu) bungkus seberat 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) bungkus seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto dan 1 (satu) bungkus seberat 8,53 (delapan koma lima tiga) gram netto;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A10s hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polis BK 6453 ZAE;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi PARA Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M.Silalahi, S.H.